МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 06 дугаар сарын 15 № 03/49 Улаанбаатар хот

ОРХОН АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ДАРГА
С.ОТГОНБААТАР ТАНАА

Орхон аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн ажилтан Д.Энх-Эрдэнээс "Төвийн дарга С.Отгонбаатар болон бусад удирдах түвшний ажилчдаас ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөж байна" гэх гомдлыг Комисст гаргасан.

Комисс хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Комиссын гишүүний 2026 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр удирдамжийн дагуу 2026 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр Орхон аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвд хяналт, шалгалтыг зохион байгуулсан. Хяналт шалгалтыг Орхон аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн дарга, ажилтнуудаас тайлбар, тодруулга авч, гомдлын хүрээнд холбогдох баримтуудыг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх зэргээр явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон.

Үүнд:

1.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь заалтад “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно...” гэж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалтад “үл ялгаварлан гадуурхах” суурь зарчмыг хөдөлмөрийн харилцаанд баримтална гэж хуульчилсан.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно”, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад “энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэх”-ийг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглосон. Мөн хуулийн 6.4 дэх хэсэгт “Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа үүсэх, ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад ажил олгогч нь ажил үүрэгтэй нь холбогдолгүй аливаа асуулт асуух, мэдээлэл цуглуулах, ... тодруулахыг хориглоно”, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дараах байдлаар дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно” гэж хуульчилсан.

Цаг уур орчны шинжилгээний газрын дэргэдэх Ёс зүйн дэд хорооны 2025 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01 дүгээр дүгнэлтээр С.Отгонбаатар нь Д.Энх-Эрдэнийг удаа

1500700119

дараа буруутгаж, дарамт үзүүлсэн, хамт олны дунд зүй бус үг хэлдэг тогтоогдож үүний дагуу Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргын 2025 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б/67 дугаар тушаалаар "С.Отгонбаатарт ганцаарчилсан хэлбэрээр сануулах" хариуцлага хүлээлгэсэн байх бөгөөд Комиссын хяналт шалгалтаар ажилчидтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад оролцогчдын дийлэх төвийн даргын зүгээс үзүүлсэн ажлын байрны дарамт байхгүй гэж олонхоороо хариулсан. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.7 дахь хэсэгт "Сахилгын нэг зөрчилд хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлийг давхардуулан ногдуулахгүй." гэж заасан байна.

Харин шалгалтын явцад тус төвийн 18 ажилтантай ярилцлага хийхэд "Д.Энх-Эрдэнэтэй ямар нэг маргаж үл ойлголцсон асуудал байхгүй. Гэхдээ өртөөний техникч Ж.Бямбасайхантай найзалдаг учир аль болох зайгаа барьдаг. Ж.Бямбасайхан бол ажилчдын тав, тухтай орчинд ажиллах эрхийг зөрчдөг хүн юм" гэх мэдээллийг нийтлэг байдлаар хариулжээ.

Иймд ажилчдын зүгээс Д.Энх-Эрдэнэ Ж.Бямбасайхантай ойр дотно харилцаатай гэсэн шалтгаанаар бусад ажилтнууд түүнээс зай барих, харилцахаас татгалзах зэрэг хандлага гаргадаг байна.

2.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн дотоод журамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаархи ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана" гэж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй." гэж хуульчилсан.

Орхон аймгийн УЦУОШТ-ийн даргын 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт оруулан баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-д жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлага, хориглосон заалт болон ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл гарсан тохиолдолд байгууллагын түвшинд ямар субъектэд гомдол гаргах талаарх нарийвчилсан зохицуулалт тусгагдаагүй байна.

3.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхагдсан гэж үзсэн хүн, ажилтан, ажилтны төлөөлөгч гомдлоо тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, дээд шатных нь албан тушаалтан, холбогдох төрийн бус байгууллага, үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллага, хууль хяналтын байгууллага, хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, шүүхэд тус тус гаргаж болно. Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж заасан.

Хяналт, шалгалтын явцад тус төвийн орчин нөхцөл, мэдээллийн самбарт гомдол хүлээн авах эрх бүхий албан тушаалтан, байгууллагын талаарх мэдээллийг байршуулаагүй байгаа нь хуулийн хэрэгжилт хангалтгүйг илтгэж байна.

4.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад заасан "халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй ..., Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, ... халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална" гэж заасан.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх заалтад "мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу цуглуулах, боловсруулах, ашиглах" гэж, 5.1.5 дахь заалтад "мэдээллийн аюулгүй байдлыг

хангах” гэж заасан ч ажилтан албан хаагчдын дууны, дүрсний, дуу-дүрсний мэдээллийг цуглуулах, дамжуулах дэлгэц нь нийтэд харагдахаар буюу байгууллагын коридор хэсэгт байрлаж байгаа нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг зөрчиж байна.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.2 дахь заалтад “ажлын байранд хүний болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах” гэж заасан ч төвийн даргын баталсан Хяналтын камер ашиглах журмын 2.1.2-т “Ажилтнуудын цаг ашиглалт, ажлын гүйцэтгэл, аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүй нь хууль тогтоомж, дотоод журамд нийцсэн эсэхийг хянах” зорилгоор, мөн журмын 6.2.1-т “ажлын өрөөнд ...” хяналтын камер байршуулна гэж заасан нь зөрчиж байна. Өөрөөр хэлбэл Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.2 дахь заалт нь хүний ажлын цаг ашиглалт, ажлын гүйцэтгэлийг хянах зорилгыг агуулаагүй бөгөөд хуулийн зорилгыг хэтрүүлэн хэрэглэж хуулийг зөрчсөн заалт оруулсан байна.

Үүнээс үзэхэд Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй “Хяналтын камер ашиглах журам”-ыг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13-т хуульчилсан хүний баталгаатай эдлэх эрхийг хүндэтгэн, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэх шинэчлэх батлах нь зүйтэй байна.

5.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1 дэх хэсэгт “Ажил олгогч нь ажилтантай тохиролцсоноор ажил хослон гүйцэтгүүлэх, эзгүй байгаа ажилтны үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх, ажилтны ажлын цагт багтаан өөр ажил, албан тушаал хавсран гүйцэтгүүлэх, ажлын ачааллыг нэмэгдүүлэх хэлбэрээр ажиллуулж болно.”, мөн хуулийн 56.2 дахь хэсэгт “Энэ хуулийн 56.1-д заасны дагуу ажиллах ажилтанд гүйцэтгэх ажил үүрэгт нь тохирох цалин хөлсийг нэмж олгоно” гэж хуульчилсан.

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн даргын 2025 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалын хавсралтаар “Урьдчилсан мэдээлэхийн инженер”-ын албан тушаалын тодорхойлолт (ТҮМ-5), “Цаг уурын өртөөний техникч (ажиглагч)” албан тушаалын тодорхойлолт (ТҮМ-4)-ыг тус тус баталсан байна.

Цаг уурын өртөөний техникч ажлын байр нь тусдаа батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолттой байхад ажлын цагт багтаан өөр ажил, албан тушаал хавсран гүйцэтгүүлж, ажлын ачааллыг нэмэгдүүлэхдээ тохирох цалин хөлсийг олгоогүй нь Комисст авагдсан баримт буюу Д.Энх-Эрдэнийн цалингийн задаргаагаар тогтоогдож байх тул уг асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр харьяа хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчид шалгуулахаар шилжүүлэв.

6.Орхон аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн даргын 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан баталсан байна. Хөдөлмөрийн дотоод журмын 2.6.9-т “Хувийн шалтгаанаар /2.6.8 заалт/ чөлөө олгохдоо сард 3-аас ихгүй удаа ажлын 4 цаг хүртэлх чөлөөг нэгжийн дарга ... олгоно” гэж албан хаагчдад чөлөө олгох зохицуулалтыг хийж өгсөн байна. Уг журмыг батлах үед тус төв нь Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс (дарга О.Хандмаа), Цаг уур, технологи, мэдээлэл үйлчилгээний хэлтэс (дарга Д.Оюунбат) гэх бүтэц, нэгжтэй байсан ба энэхүү бүтцийн хүрээнд уг журмыг баталжээ.

Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргын 2025 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/162 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн бүтэц, орон тоог хэлтэс, нэгжгүйгээр шинэчлэн баталсантай уялдуулан Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулаагүйгээс бодит үйл ажиллагаанд хувийн чөлөөг О.Хандмаа, Д.Оюунбат нар олгож байгаа нь албан хаагчдаас авсан тайлбараар тогтоогдож байна.

Иймд Хөдөлмөрийн дотоод журмыг бүтэц, орон тоондоо уялдуулан хувийн чөлөөг хэн, хэрхэн олгох шат дарааллыг тодорхой болгож шинэчлэн батлах шаардлагатай байна.

7. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг”-ийг хуульчилсан.

Орхон аймгийн УЦУОШТ-ийн ажилчдын өрөө тасалгааны шаардлага нь MNS 5057:2026 стандартад нийцэхгүй байна. Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2026 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн С/02 дугаар тушаалаар батлагдсан MNS5027:2026 стандартын 5.4-т “Нэг хүнд оногдох талбайн хэмжээ 6м^2, эзлэхүүн 20м^2-ээс багагүй байна гэж стандартчилсан.

Ажилтан, албан хаагчдын өдөр тутамдаа ашиглах ариун цэврийн өрөө нь Хүний эмзэг мэдээлэл алдагдах эрсдэлтэй, тусгаарлагдсан бус, ариун цэврийн өрөөг 2 хувааж нэг талыг нь лабораторийн зориулалтаар ашиглаж байна.

Цаашид хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Байгууллагын удирдлагын зүгээс ажилтны нэр төр, эрхэм чанарыг хүндэтгэх, аливаа шударга шүүмжлэл, ажилтан, албан хаагчдын санал, хүсэлтийг хүндэтгэлтэй хүлээн авдаг удирдлагын уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд онцгой анхаарч, ажилтан хоорондын харилцаа, эв нэгдлийг сайжруулах, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх хуулиар олгогдсон эрх ашигаа хамгаалах, энэ төрлийн зөрчил гаргах, өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж ажилчдын дунд сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах;

2.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 болон 7 дугаар зүйл, Жендэрийн эрх тэгш хангах тухай хуульд заасан ажил олгогчийн авах арга хэмжээ, үүргийн хэрэгжилтийг хангах, хөдөлмөрийн харилцаанд ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтыг бий болгохыг хориглох, энэ талаарх гомдол мэдээллийг хэн хүлээн авч шийдвэрлэх бүтцийг бий болгох зэрэг зохицуулалтыг Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгаж, шинэчлэн батлах;

3.Албан хаагчдад хувийн чөлөө олгох асуудлыг Хөдөлмөрийн дотоод журамд тодорхой тусгах;

4.Хяналтын камерыг албан хаагчдын ирц бүртгэх, ажлын байранд байгаа эсэхийг хянах, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх зорилгоор ашиглахыг таслан зогсоож, хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх үндсэн эрхийг хангах дотоод зохицуулалтыг баталж, мөрдүүлэх;

5.Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх заалтад заасан “мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу цуглуулах, боловсруулах, ашиглах”, 5.1.5 дахь заалтад “мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах” гэж заасныг хангах ажилтан албан хаагчдын дууны, дүрсний, дуу-дүрсний мэдээллийг цуглуулах, дамжуулах дэлгэц нь нийтэд харагдахаар буюу байгууллагын коридор хэсэгт байрласныг өөрчилж тухайлсан албан хаагчид хариуцуулан нийтэд ил харагдахааргүй байршилд байрлуулах;

6.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан ажил олгогчийн эрх, үүргийн хэрэгжилтийг хангаж Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2026 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн С/02 дугаар тушаалаар батлагдсан MNS5027:2026 стандартын 5.4-т заасан нэг хүнд оноогдох өрөө тасалгааны зохимжит байдлыг бүрдүүлэх;

Энэхүү зөвлөмжийг төвийн нийт ажилтнуудад танилцуулан хэрэгжилтийг хангаж, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх

хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ